

Р Е Ш Е Н И Е

№ 2424/30.11. 2016 г., гр.Варна



В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, Дванадесети състав в открито заседание на втори ноември две хиляди и шестнадесета година в състав:

СЪДИЯ: ДАНИЕЛА НЕДЕВА

при секретаря Ангелина Георгиева като разгледа докладваното от съдия Д.Недева адм. дело № 2020 по описа на съда за 2015г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.215 от ЗУТ.

Образувано е по жалба на Боряна Пантова Лилова ЕГН 5402161116 от гр.Варна, ж.к."Чайка", бл.37, вх.А, ет.2, Спас Маринов Касабов ЕГН 5803121025 от гр.Варна, ж.к."Чайка", бл.37, вх.А, ет.1 и Панто Борисов Лилев ЕГН2309151023 от гр.Варна, бул."Вл.Варненчик", бл.13, вх.А, ет.5, ап.134, против Решение №2106-14 от 30.03.2015г. на Общински съвет - гр.Варна, с което е одобрен ПУП - ПРЗ на жилищен комплекс „Чайка“, в частта на ПИ с идентификатор № 10135.2562.239, отреден за УПИ IV-239, кв.17. С молба с.д.№ 15933/2.10.2015г. жалбоподателите са уточнили изрично, че оспорването на плана е в частите от ПИ 239, попадаща в УПИ №№ V-89, IV-239 и I-60 и улица. С жалбата се релевира доводи за незаконосъобразност на процесния ПУП-ПРЗ в оспорената част. Твърди се, че при одобряване на плана в оспорената част са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила и на материалния закон, както и несъответствие с целта на закона. Конкретно се сочи, че притежаваният от жалбоподателите имот не попада в нито една от двете хипотези на чл.16, ал.1 от ЗУТ, който се прилага по отношение на неурегулирани поземлени имоти, както и по отношение на имоти с неприложена първа регулация по предходен устройствен план, тъй като е налице предходен действащ устройствен план. Твърди се, че по отношение на реституирани имоти са неотнормирани правилата на чл.16, ал.1 ЗУТ. Отделно от това по посочения ред имотите могат да бъдат отнети единствено за изграждане на обекти на социалната инфраструктура - публична собственост, за озеленени площи и за общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, какъвто не е настоящия случай, тъй като видно от одобрения с обжалваното решение ПУП-ПРЗ отнетите от собствения на жалбоподателите имот части попадат в имоти V-89 и I-60, които са предвидени за жилищно строителство и не са сред императивно определените в чл. 16, ал. 1 от ЗУТ обекти. В настоящия случай жалбоподателите сочат, че не се установява наличието на решение на комисията по чл.210 ЗУТ, като неговата липса води до незаконосъобразност на обжалвания административен акт.

По изложените съображения отправят искане за отмяна на решението на Общински съвет-Варна в оспорената част, с присъждане

на сторените по делото разноски.

В съдебно заседание жалбоподателите, чрез процесуалния си представител поддържат жалбата на изложените основания. Излагат съображения, че имотът е урегулиран с план по чл.16 ал.1 ЗУТ, въпреки урегулирането му с предходни подробни приложени устройствени планове. Процесният имот е реституиран по Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти по ЗТСУ и др. благоустройствени закони и за тези имоти чл.16 ал.1 ЗУТ е неприложим съгласно посочени решения на ВАС на РБ. Отнетите части от поземления имот не са включени в обекти публична собственост на Държавата или общините, а са включени в съседни УПИ-та предназначени за комплексно жилищно застрояване, което съгласно чл.16 ал.1 от ЗУТ е недопустимо. Част от имота по обжалвания ПУП е включен в улична регулация, което също е недопустимо, тъй като се смесват плановете по чл.16 ал.1 и чл.16 ал.7 ЗУТ. Освен това решението на комисията по чл.210 ЗУТ е прието след приемането на обжалваното решение. Нарушено е изискването на ЗУТ за хронология при действията по одобряването на план по чл.16 ал.1 ЗУТ. От текстовете на чл.16 ал.4 изр. 3 и ал.5 изр.1 ЗУТ следва, че решението трябва да бъде прието преди одобряването на плана, за да бъде съобразен от органа, който го одобрява и само в случай, че са налице предпоставките по ал.4 планът да бъде одобрен. Отправя се искане решението на ОбСъвет-Варна в оспорената част да бъде отменено и да бъдат присъдени направените по делото разноски съобразно представен списък.

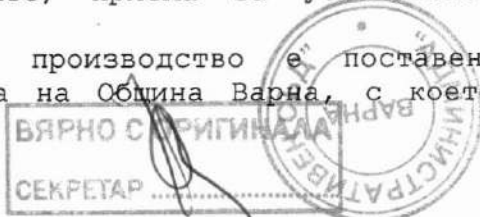
Ответникът Общински съвет-Варна, чрез процесуален представител оспорва жалбата. Счита същата за неоснователна. Планът в обжалваната част е процедиран по чл.16 ал.1 ЗУТ, като са спазени изискванията на тази норма и не е засегнато законно изграденото строителство в имота на жалбоподателите. Релевират се доводи за спазване на административнопроизводствените правила и материалния закон. Отправя искане жалбата да бъде отхвърлена като неоснователна.

След обнародване на съобщение за оспорването в ДВ, бр.55/19.07.2016г. /л.78/ по чл.218 от ЗУТ, в едномесечния срок не са постъпили заявления за конституиране на заинтересовани страни.

Жалбоподателите се легитимират с нотариален акт №77, т.IV, дело №872/1957 г., договор от 18.12.1957 г., нотариален акт №97, т.II, дело №661/1966 г., нот.акт №65, дело №13774/95 г. на нотариус при ВРС; решение от 01.10.1993 г. по гр.д. №1116/1992 г. на ВОС; решение №2995 от 19.01.1995 г. по адм.дело №624/1994 г. на ВКС, III ГО и удостоверение за наследници №6920/21.08.2006 г. на район „Приморски“, като собственици на ПИ с идентификатор №10135.2562.239 с площ от 620 кв.м. ж.к.„Чайка“ по скица от КК и КР /л.34/. Предвижданията на оспорения ПУП-ПРЗ засягат правото на собственост на жалбоподателите, поради което и с оглед разпоредбата на чл.131, ал.1 вр. с ал.2, т.1 от ЗУТ е налице правен интерес от оспорването. Процесното решение на ОбСъвет-Варна е обнародвано в ДВ бр.№35 от 15.05.2015г., а жалбата е подадена на 12.06.2015 г., т.е. в законоустановения срок по чл.215 ал.4 от ЗУТ. Предвид изложеното, съдът намира, че жалбата е подадена от лица с активна процесуална легитимация, пред надлежен съд и в законоустановения срок, поради което е процесуално допустима за разглеждане.

Съдът, след съвкупна преценка на събраните по делото доказателства и доводите на страните, приема за установено от фактическа страна следното:

Началото на административното производство е поставено с Решение № 0005/12.08.2005г. на Кмета на Община Варна, с което на



195

основание чл.124, ал.2, чл.134, ал.1, т.1, ал.2, т.8 от ЗУТ е разрешено изработване на проект за ПУП-ПРЗ на ж.к. „Чайка“ /19 и 20 м.р./ при спазване на действащата нормативна уредба за устройство на територията и с изискването за прилагане на чл.16 от ЗУТ /л.58/. Към горепосоченото решение е приложено положително становище на Главния архитект на Община Варна, извадка от протокол от заседание на Обществения консултативен съвет по градоустройство на населените места на територията на Община Варна и извадка от Протокол №31/02.-03.08.2005г. на ЕСУТ при Община Варна /л.58 гръб-л.62/.

От техническото задание на проекта на Главния архитект на Община Варна, се установява, че изработването на ПРЗ за кв.„Чайка“ е обосновано с необходимостта от реструктуриране на територията и създаване на най-благоприятен режим за по-нататъшното му доизграждане, предвид настъпилите промени в общественоекономическите условия-реституция на част от територията и застрояването на част от възстановените имоти предимно с жилищни сгради. Планът обхваща територия, заключена между булевардите „Осми приморски полк“, „В.Левски“, „Княз Борис I“ и ул.„Никола Вапцаров“ с площ 75,80 хектара. В заданието изрично е указано, че за възстановените незастроени имоти следва да се приложи чл.16 ЗУТ, като се използва възможността за промяна в местоположението им в обхвата на проектираната територия. Изрично е уточнено, че следва да се търси възможност за обособяване на територии за групиране на възстановени имоти с цел тяхното застрояване, като същевременно се определят площи за озеленяване на паркове за публично ползване в съответствие с ОУП и нормативната уредба. Посочено е, че проекта следва да се изработи в две фази: „предварителен проект“ и „окончателен проект“, които да отговарят по обем и съдържание на Наредба № 8/2001г. за обем и съдържание на устройствените схеми и планове. С решение обективизирано в Протокол № 26/05.07.2007г. на ЕСУТ при Община Варна е приет плана - фаза предварителен проект на ПРЗ на кв.„Чайка“ /19 и 20 м.р./ със схеми „Ел.“, „В и К“, и пътно-транспортен план, съобщен в ДВ, бр.4 от 15.01.2013г. С Протокол № 8/07-08.03.2013г. на ЕСУТ при Община Варна и протокол от 07.04.2013г. са разгледани възраженията по обявения ПУП-ПРЗ. С решение обективизирано в Протокол по т.19 възражението на жалбоподателите е частично уважено, като по отношение на УПИ IV-239, кв.17, 19 м.р. следва да се спази чл.16 ал.1 ЗУТ максимално 25% отнемане за публични мероприятия. Дадени са и конкретни препоръки до проектантския колектив, изработващ проекта с протокола от 08.03.2013г.

От обяснителна записка на проекта - фаза окончателен проект се установява, че с корекциите по решенията по Протокол № 8/08.03.2013г. на ЕСУТ, целите на проекта са реструктуриране на жилищния комплекс, чрез обособяване на УПИ за съществуващите жилищни блокове и УПИ за озеленяване; оптимизиране на уличната мрежа; застроително решение за центъра на комплекса във връзка с новообразуваните/реституирани частни имоти; урегулиране на реституирани имоти с прилагане на чл.16 ЗУТ и освобождаване от застрояване на парковата зона на комплекса. От Решение № ВА-18/ЕО/2013г. на Директора на РОСВ-Варна се установява, че е решено да не се извършва екологична оценка на проекта. С Протокол № 36/25-26.11.2014г. на ЕСУТ при Община Варна в съответствие с решенията по Протокол №8/07.-08.03.2013г. е приет ПУП-ПРЗ за 19 и 20 м.р. на гр.Варна /кв.Чайка/ фаза: „Окончателен проект“ с указание да се представи за одобряване на Общински съвет-Варна. С Доклад с изх.№

ВАРНА С ОРИГИНАЛ
СЕКРЕТАР

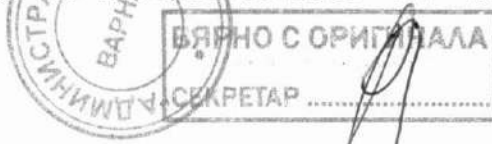


РД15007675ВН/24.03.2015г., на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, кметът на Община Варна е предложил на Общински съвет-Варна да одобри изработения ПРЗ на жилищен кв."Чайка" /19 и 20 м.р./ ведно с план-схемите „Ел.“ и „В и К“ по чл.108, ал.2 от ЗУТ към него. С Решение № 2106-14 обективизирано в Протокол № 40 от 30.03.2015г. на Общински съвет-Варна планът е одобрен с гласовете на 43 общински съветници на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 ЗМСМА, чл.129, ал.1, във връзка с чл.110, ал.4, чл.16, ал.1-5, чл.22 и чл.103, ал.4 ЗУТ.

От изслушаната по делото СТЕ и обясненията на вещото лице в съдебно заседание, се установява, че преди одобряване на процесния ПУП-ПРЗ са одобрени предходни: План за улична регулация № 1681/02.06.1937 г. на Началник регулации - София; Дворишна регулация № 1680/02.06.1937 г. на Началник регулации - София; РП по Заповед № 244/1959 г., ЗРП на 19-ти и 20-ти м.р. на ЖК „Чайка“ /Заповед № 341/27.03.1963 г. на Зам. Председателя на КАБ/. Не се установява наличие на РП по Заповед № 244/1959 г., РП на 19-ти м.р. на ЖК „Чайка“ /по Заповед № 341/27.03.1963 г./, както и регулационен план, в който да фигурира парцел XVI-450. За урегулиране на ПИ 239 /целият с площ 620 кв. м по КК/ се отнемат 154 кв.м., представляващи 24,8 % от площта на целия имот. От ПИ 239 се придават части към УПИ I-60 и към УПИ V-89. Предназначението на тези два УПИ е за комплексно жилищно строителство. Вещото лице сочи, че уличната регулация по Регулационния план, одобрен със Заповед № 341/27.03.1963 г. на Зам. Председателя на КАБ, за 19-ти и 20-ти м.р. на ЖК „Чайка“ е приложена, предвид нанесената регулация върху КП от 1956 г. и действащата КК. Улицата, тангираща ПИ №239, е приложена по този план, но ПИ 239 не е урегулиран. ПИ №2549-б преди отчуждаването е попадал в отреждане за комплексно застрояване, поради което е било отчуждено дворното място видно от Решение на ВОС - л. 90 от делото. Вещото лице дава заключение, че от ПИ 239 се придават 44 кв. м към УПИ I-60, а 68 кв. м - към УПИ V-89. От ПИ 89 се отнема 25 % площ /л. 99 от делото/. ПИ 60 не е по чл. 16 от ЗУТ. За улица се отнемат 42 кв. м. УПИ IV-239 остава с площ 466 кв. м. като предназначението на УПИ V-89 и УПИ I-60 е за комплексно жилищно строителство. Общата площ, с която се намалява площта на ПИ 10135.2562.239 с обжалвания ПУП-ПРЗ, е 154 кв. м, представляваща 24,8 % от площта на имот с идентификатор 10135.2562.239. Имотът на жалбоподателите с идентификатор 10135.2562.239 е в границите на населено място - в 19-ти микрорайон по плана на ЖК „Чайка“, гр.Варна. В този плана от 1937г. фигурира парцел /УПИ/ IX-450, част от който е ПИ 239. Следващият кадастър е от 1956 г. на местност „Крайбрежието“, гр. Сталин, като в оригиналния картен материал е туширана уличната регулация от РП по Заповед № 244/1959 г. Впоследствие с молив е нанесена уличната /алейната/ мрежа от РП от 1963г. През определени периоди е извършвано актуализиране на кадастъра от 1956 г., като е отразена подялбата на ПИ 2549, от който са формирани ПИ 2549а, 2549-б /на жалбоподателите/ и 2549-в /видно на Приложение 1 към СТЕ/. В ПИ 2549-б има отразена изградена 3-етажна сграда. Вещото лице не е установило наличие на регулационен план, в който за жалбоподателите да е отреден парцел XVI-450, в кв.60, както и РП на 19-ти от ЖК „Чайка“ /Заповед № 341/27.03.1963 г. на Зам. Председателя на КАБ/, където е имотът на жалбоподателите. Счита, че отреждането на парцел XVI-450 би следвало да е направено преди кадастралния план от 1956 г., когато е променена номерацията на имотите и ПИ 450 по предходния КП е вече с номер 2549. За целия ПИ 450 /стар/ уличната регулация не е приложена, видно от КП от 1956 г., където имотът е нанесен в

131

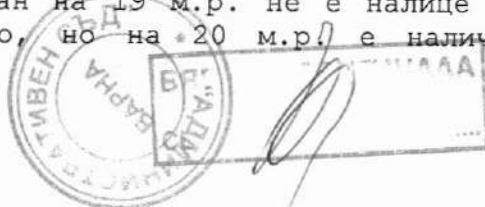
старите си имотни граници, а не по регулационните. В актуализирания кадастрален план от 1956 г., ПИ2549-б /на жалбоподателите/ е попълнен до източната имотна граница на ПИ 2549 /стар ПИ 450/, а не до уличнорегулационната линия, която би следвало да е граница на УПИ XVI-450. Вещото лице сочи, че за УПИ XVI-450 /ПИ 2549-б/ планът не е приложен по отношение на уличната регулация, а е приложен по отношение на застрояването. В РП от 1959 г. част от ПИ 2549-б се отнема за улична регулация, която също не е приложена. Предвидената улица, източно от имота на жалбоподателите, фигурира в предходните регулационни планове от 1937 г., от 1959 г., а по ПР на 19-ти микрорайон - като задънена улица. Предвид изложеното, вещото лице сочи, че е налице неприложена първа регулация по предходен план. За урегулиране на ПИ 239 е предвиден УПИ IV-239, който е с показатели за зона Жк, а именно: плътност на застрояване - до 40 %, озеленяване - мин. 40 %, Кинт - до 2,5, височина - до 15 м. От направените проучвания вещото лице установява, че за територията, в която попада имотът на жалбоподателите, действаща към момента на приемане и одобряване на оспорения план е кадастралната карта на район „Приморски“, одобрена със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК и нейни изменения към м. февруари 2012 г. Обжалваният ПУП е изработен върху актуална КК. Предвидената улица, засягаща имота на жалбоподателите, е по трасето на отразената в КК съществуваща улица. Последната е задънена, с широчина около 5,10м. По проект улицата също задънена, с общ габарит 8,40 м. и задънената в ПУП улица отговаря на изискванията на ЗУТ и е съобразена със спецификата на терена. Вещото лице дава заключение, че ПУП-ПРЗ отговаря като цяло на условията за целесъобразно устройство на територията. При изработването на плана е взет под внимание комплексния начин на изграждане на територията, създаване на най-благоприятен режим за понататъшното ѝ доизграждане, съобразяване с наличието на възстановени имоти, които да бъдат урегулирани, както и с предвижданията на Общия устройствен план. Урегулирането на ПИ 239 по южната му граница би довело до намаляване площта на УПИ V-89, като за ПИ 89 редуцията ще надвиши 25%, каквато е в момента. Регулацията на ПИ 239 създава недопустимо разположение на сградата, тъй като тя се явява застроена до дъното на УПИ IV-239. Това се отнася и за сградата в УПИ III-60. И за двете сгради е нарушено изискването на чл. 21, ал. 2 от ЗУТ. В конкретния случай за ПИ 239, който е в зона Жк са спазени нормативите по задание. В таблицата за комасация на имотите по чл. 16 от ЗУТ /л. 99 от делото/ е включен ПИ 239, който е застроен и сградата в плана е с постоянен статут. Съгласно Наредба № 8/2001 г., план-схемите и допълнителните проучвания се определят със заданието, съобразно конкретните условия. В случая не са конкретизирани схемите в заданието. Планът е одобрен със Схема ВИК, Схема електроснабдяване. Към Предварителния проект на ПРЗ има изработен и пътнотранспортен план. В Приложение № 2 към експертизата на комбинирана скица е отразен имотът на жалбоподателите с неговите кадастрални граници, изграденият в имота строеж, както и предвидените улици по РП от 1959 г. /с лилав цвят/ и от 1963 г. /с оранжев цвят/. С предвижданията на оспорения ПУП не се засягат обекти, за които са налице строителни книжа. За сградата в ПИ 239 /парцел XVI-450, кв.60, м.„Рупи“/ има издаден Билет за строеж № 78/03.02.1958 г. от ГНС Варна. Вещото лице дава заключение, че ПУП-ПРЗ "Чайка" е в съответствие с ОУП и с Правила и нормативи за устройство и застрояване територията на гр.Варна одобрени със Заповед № РД-02-14-1734/21.09.1999 г. на МРРБ. Процесният имот



попада в зона Жк /жилищна устройствена зона с преобладаващо комплексно застрояване/. Градоустройствените параметри в плана отговарят на определените с ПНУЗТ. С процесния ПУП-ПРЗ е извършено преструктуриране на жилищен комплекс. Новото строителство е предвидено въз основа на подробен устройствен план по чл. 110, ал. 4 - план за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс, в обхват 19 и 20 микрорайони. Комплексното застрояване е съчетано със застрояване в отделни урегулирани поземлени имоти. Спазени са нормативите при урегулиране на имота. Площта на УПИ IV-239 е 466 кв. м и отговаря на изискванията на чл. 19 от ЗУТ. От имота, собственост на жалбоподателите, се отнемат при условията на 16 от ЗУТ 24,8% - за озеленяване, улична регулация. Отредените в плана на КК „Чайка“ УПИ по правилата на чл. 16 от ЗУТ са съобразени с местоположението на имотите в местността. Видно от Протокол № 03 от 29.05.2015 г. на Комисията във връзка с чл. 16, чл. 205, чл. 210 от ЗУТ и пар. 9 от ПР на същия, т. 3-24, е разгледана преписка, касаеща 12 поземлени имота, урегулирани съгласно разпоредбите на чл. 16, ал. 1 от ЗУТ, предмет на ПУП-ПРЗ на ЖК „Чайка“. Пазарните оценки са изготвени от „Велинов консулт“ ЕООД.

В съдебно заседание вещото лице уточнява, че ПИ-239 така, както е урегулиран се засяга и от УПИ I-60 и УПИ V-89. УПИ I-60 е за комплексно жилищно строителство. Като се урегулира имот IV-239, се формира и УПИ I-60 и V-89. Съобразно този план, така както е одобрен, част от ПИ-239 попада в УПИ V -89, в УПИ I-60 и улица.

В нотариалните актове фигурира парцел XVI-450 в кв. 60, но вещото лице не е установило такъв план нито в общината, нито в район „Приморски“. На плана от 1937 г. е отбелязана уличната регулация към съседния имот, или IX-450. След това в КП-1956 г. този имот №450 е нанесен, но вече в този кадастър фигурира с № 2549. В плана от 1956 г. с черно са отбелязани имотните граници. Този имот от делбата с № 2549Б, който се явява на жалбоподателите е допълнително нанесен. В този план е отразен регулационния план от 1959 г., на който е нанесена сградата и с молив уличната регулация на КК „Чайка“. Улиците, които са нанесени с молив по кадастралната карта през 1963 г. вещото лице е установило, че това са реализираните улици на КК „Чайка“. Уличната регулация е приложена по плана от 1963 г. Застрояването в УПИ V не е реализирано и е предстоящо. Застройката в УПИ I-60 е изпълнена - жилищен блок. Уличната регулация съвпада с имотната граница, която е отразена с оранжева линия и тя е приложена, поради което вещото лице сочи, че не е било дължимо обезщетение. По отношение на улицата по обжалвания план, и тупика по приложения план от 1963 г. се различават и сега са предвидени към нея и тротоари. В северна посока след тупика продължава пешеходната зона. Вещото лице в съдебно заседание уточнява също, че на л.4 от заключението, първи абзац така, както е отразено, че „планът не е приложен по отношение на уличната регулация“ има предвид плана, който е преди 1956 г. и преди 1963 г. По отношение на УПИ XVI-450 плана не е приложен по плана, който е бил отреден. От 1963 г. нататък уличната регулация е приложена. Имот 2549Б е попълнен през 1956 г. Уточнява и това, че на стр.7 т.13 от заключението, че от имота на жалбоподателите се отнемат 24,8% за озеленяване този извод е направен по принцип при изработването на план по чл.16 ЗУТ и изискването е за озеленяване и за улична регулация и се отнася за УПИ II-60. С отреждането на плана се формира това УПИ. Регулационен план на 19 м.р. не е налице към момента на изготвяне на заключението, но на 20 м.р. е наличен.



136

Вещото лице изрично посочва, че с графичната част на плана на 19 м.р. не се е запознало, защото същия не е наличен. Имало е графична част на плана на този район, но сега е „изчезнала“. Изводите за 19 м.р. не са въз основа на конкретни материали, а на базата на РП на 20 м.р. където конкретни отреждания за жилищни блокове не са правени. С оранжева линия е посочена уличната регулация, която я има, но няма данни за отреждане за УПИ в РП на 19 м.р.

Вещото лице уточнява и, че улицата, която обслужва УПИ IV-239 се явява източно от имота, а в дъното на това УПИ има сграда, която е на жалбоподателите. По закон е недопустимо да има сграда до дъно на УПИ. По аналогичен начин се е процедирало и със сградата в УПИ III. Сградата е предвидена за запазване. Ново строителство не е предвидено. В УПИ III-60 по същия начин е предвидена за запазване сградата и не е предвидено ново строителство.

Констатациите в заключението по конкретни изводи на вещото лице са оспорени от жалбоподателите, а именно в частта, в която не се е установило наличие в РП, в който да фигурира парцел XVI-450; констатацията, че предходните регулации не са приложени, както и констатациите, че се отнемат площи от имота на жалбоподателите за озеленяване. Твърди се, че се отнемат за съседните УПИ-та, които са с предназначение за комплексно жилищно застрояване. Няма доказателствени искания във връзка с оспорването.

Съдът кредитира заключението на СТЕ като обективно и компетентно дадено в частта на фактическите установявания и не кредитира същото в частта съдържащо правни изводи.

Към доказателства по делото са приобщени писмо от 11.06.2015г., протокол № 3/2015г. на комисията по чл.210 от ЗУТ към Община Варна, предмет на ПРЗ на кв. „Чайка“ по реда на чл.16, ал.4 от ЗУТ, сред които е и процесният.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че жалбата разгледана по същество, е основателна, по следните съображения:

Обжалваният административен акт е издаден от Общински съвет-Варна на основание чл.129, ал.1 ЗУТ. Предвид естеството на одобрения с него ПУП-ПРЗ, относно територия в границите на населеното място гр.Варна, с обхват извън посочения в чл.128, ал.3 ЗУТ, съдът приема, че същият е издаден от компетентен орган, в кръга на предоставените му правомощия и в рамките на неговата териториална и материална компетентност. В съответствие с чл.27, ал.3, вр. с ал.4, вр. с чл.19, ал.1, т.9 от ЗМСМА процесното решение е взето от 43 съветника съставляващи мнозинство от общинските съветници в Общински съвет-Варна, общият брой на които е 51. Съдът намира, че оспореното решение на Общински съвет-Варна е издадено в съответствие с изискването за форма и при приемането му не са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила. Кметът на Община Варна въз основа на техническо задание е разрешил на основание чл.124, ал.2 и чл. 134, ал.1, т.1 и ал.2, т.8 от ЗУТ изработване на проект на ПУП-ПРЗ. Изработеният проект /и двете фази - предварителен и окончателен/ е бил приет от ЕСУТ на Община Варна съобщен на заинтересуваните лица, в съответствие с чл.128, ал.2 от ЗУТ, чрез обнародване на съобщение в ДВ и публикация в ежедневници. Постъпилите възражения са били разгледани и обсъдени от ЕСУТ при Община Варна, който е взел решение по всяко едно от тях. В съответствие с чл.129, ал.1 от ЗУТ, кметът е изготвил доклад с предложение за приемане на плана от Общински съвет-Варна.

Оспореното решение е издадено на основание чл.21, ал.1 т.8 и



т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 във връзка с чл.110, ал.4, чл.16, ал.1-5, чл.22 и чл.103, ал.4 ЗУТ.

Съгласно чл.16, ал.1 ЗУТ, с подробен устройствен план за територии с неурегулирани поземлени имоти, както и за територии с неприложена първа регулация по преходен устройствен план се определят необходимите площи за изграждане на обектите на социалната инфраструктура - публична собственост, на озеленените площи, обединени в зелена система и на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. За осъществяване на тези предвиждания с влизане в сила на плана, собствениците на недвижими имоти прехвърлят в полза на общината процентна част от площта на имотите си, определена с плана, но не повече от 25%. Ал.2 предвижда планът да се изработи на базата на кадастрална карта, одобрена по реда на ЗКИР. В конкретния случай според фактическите установявания на СТЕ, ПИ 10135.2526.239 е урегулиран. За имота е налице действащ ПРЗ, одобрен със Заповед № 341/27.03.1963 на КАБ. Какви са предвижданията на този план и дали регулацията по отношение на процесния имот е приложена, отговор не може да бъде даден предвид липсата на запазена графична част на плана в тази му част. При тези данни не би могло да бъде извършена проверка затова налице ли първото изискване за прилагане на чл.16, ал.1 ЗУТ, а именно дали имотът на жалбоподателя попада в територия с неприложена първа регулация по преходен устройствен план, при положение че такъв категорично е налице. При отсъствие на доказателства за този факт, съдът приема, че същият не е установен, респективно не е налице, което води на извода за липса на една от предпоставките за прилагане на чл.16, ал.1 ЗУТ. С оглед изложеното, одобрен на това основание, планът се явява незаконосъобразен. По арг. от чл.171 ал.1 АПК тежестта, на доказване се носи от ответника, тъй като административният орган следва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в него, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

Съгласно чл.22 ЗУТ в квартали и в големи урегулирани поземлени имоти застрояването може да бъде комплексно с разполагане на групи от сгради с различно предназначение, свободно стоящи или свързани. Площите между сградите при комплексното застрояване се устройват като паркове и градини, места за паркиране или подземни паркинги и площадки за игра. В жилищни и курортни комплекси комплексното застрояване може да се съчетава със застрояване в отделни урегулирани поземлени имоти. Ново строителство в съществуващите жилищни комплекси се предвижда въз основа на подробен устройствен план по чл. 110, ал. 4 - план за регулация и застрояване за реструктуриране на жилищния комплекс в обхват най-малко територията на един квартал с комплексно застрояване. Проектите по ал.4 на чл.22 ЗУТ не могат да надвишават показателите на плана, по който са създадени жилищните комплекси. Предвидено е също, че при урегулиране на поземлени имоти в съществуващите квартали с комплексно застрояване, отстоянията между новопредвидените сгради и съществуващите сгради се определят по правилата за комплексно застрояване. Плътността и интензивността на застрояване в такива имоти не може да надвишава определените с плана параметри за съответната устройствена зона при спазване на показателите и за отделните квартали в зоната. Предназначението на терени, находящи се в един квартал, не може да бъде променяно с цел уплътняване на застрояването, ако не са постигнати нормативите за зелени площи, определени в наредбата по чл. 13, ал. 1.

При положение, че е налице действащ план от 1963г., е



неприложим чл.16, ал.1 ЗУТ, а чл. 22 ЗУТ във връзка с чл. 110, ал. 4 ЗУТ, който предвижда изработването и прилагането на план за регулация и режим на застрояване /ПРЗ/ за преструктуриране на жилищни комплекси. При изработването на плана за регулация и режим на застрояване следва да се прилагат разпоредбите и изискванията на чл.22 ЗУТ във вр. с чл.21 от Наредба № 7/2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделените видове територии и устройствени зони. Предвид на това следва да се урегулират поземлените имоти, както на съществуващите жилищни блокове, така и на новите жилищни сгради и за нежилищните обслужващи обекти по чл. 17, ал. 1 и 2 от Наредба № 7/2003 г. със съответните изисквания за плътност, интензивност на застрояването и необходимата озеленена площ. По отношение на реституираните имоти не важат правилата по чл.16, ал.1 ЗУТ, поради което следва да се търси баланс между защита интересите на собствениците и обществените интереси за изграждане на обекти на публичната собственост, като за нуждите на последните се извършва отчуждаване по реда на ЗОБС и по чл.209 ЗУТ, а не по прякото действие на чл.16 ЗУТ с влизане в сила на плана. В тази насока е и решение №2883 от 28.02.2012г. по адм.дело №9816/2011г. на Върховен административен съд.

Съгласно чл.16, ал.1 ЗУТ, с подробен устройствен план за територии с неурегулирани поземлени имоти, както и за територии с неприложена първа регулация по предходен устройствен план се определят необходимите площи за изграждане на обектите на зелената система, на социалната и на техническата инфраструктура - публична собственост. В конкретния случай са установява от СТЕ, че за урегулиране на ПИ 239 /целият с площ 620 кв. м по КК/ се отнемат 154 кв.м., представляващи 24,8 % от площта на целия имот, а по таблица за комасация на имотите по чл.16 ЗУТ представена от ответната страна 25.8 %. От ПИ 239 се придават части към УПИ I-60 и към УПИ V- 89, като предназначението на тези два УПИ е за комплексно жилищно строителство. Отнетите части от имот за урегулирането му по чл.16 ЗУТ следва да е единствено за изграждане на обекти на социалната инфраструктура - публична собственост, за озеленени площи и за общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, а видно от одобрения с обжалваната заповед ПУП-ПРЗ отнетите от собствения на жалбоподателите имот части попадат в имоти V-89 и I-60, които са предвидени за жилищно строителство и не са сред императивно определените в чл.16, ал.1 ЗУТ обекти. Предвид горното с процесния ПУП-ПРЗ отнемането от имота собственост на жалбоподателите не е за някой/и измежду обектите изрично предвидени в нормата на ал.1 на чл.16 ЗУТ. Отстъпените части с план по чл.16 ЗУТ се придобиват от общината със строго определено предназначение, което не може да бъде променяно. Отнемането и придаването на части от имота собственост на жалбоподателите към урегулирани с плана имоти за комплексно жилищно строителство е извършено в нарушение на материалния закон. Тези отстъпени площи стават публична собственост с влизане в сила на плана и за тях не се налага провеждането на отчуждителни процедури по реда на чл.205 и сл. от ЗУТ, поради което решението в оспорената част и на това основание е незаконосъобразно.

Решението на комисията по чл.210 ЗУТ следва да предхожда решението с което е одобрен ПУП-ПРЗ по чл.16 ЗУТ. По делото се установи, че е прието решение по протокол №3/29.05.2015г. на комисията по чл.210 ЗУТ, след одобряването на ПУП - ПРЗ. От приложената таблица за комасация на имотите по чл.16 ЗУТ /л.99/ е приет комасационен процент 25.8%, който нарушава нормативните

изисквания на чл.16 ал.1 ЗУТ ограничаващ прехвърляне не повече от 25 на сто в полза на общината. От приложеното решение на комисията по чл.210 ЗУТ не би могъл да се направи извод, че е изпълнено изискването на чл.16, ал.4 ЗУТ, за определяне на равностоен урегулиран имот. Не се установява от горното решение пазарната стойност на имота, преди урегулирането и след урегулирането, при редукция на имота с 25.8%, като по делото този процент е установен от заключението на СТЕ на 24.8%.

По делото се установява и факта, че сградата в имота е предвидена за запазване, и одобреният ПУП-ПРЗ със съставката в част регулация на ПИ 239 създава недопустимо разположение на сградата, тъй като тя се явява застроена до дъното на УПИ IV-239 с нарушено изискване на чл.21, ал.2 ЗУТ съгласно който сградите на основното застрояване могат да се застрояват свързано само на страничните имотни граници, като калканните стени се покриват напълно. В този смисъл следва да се посочи, че в заданието за изработване на процесния ПУП-ПРЗ, изрично е указано, да се приложи чл.16 ЗУТ, за възстановените незастроени имоти, поради което съдът констатира и противоречие на одобрения ПУП-ПРЗ в обжалваната част със заданието за изработването му.

По изложените съображения, съдът намира жалбата за основателна, като решението на Общински съвет-Варна е постановено в противоречие с материалноправните разпоредби, при допуснати съществени нарушения на производствените правила и при несъответствие с целта на закона в обжалваната част и следва да бъде отменено. Предвид нормата на чл.173 ал.2 АПК в случай, че естеството на акта не позволява на съда решаване на въпроса по същество следва административната преписка да бъде върната на административния орган за произнасяне по същество съобразно мотивите на съда и при спазване на нормативите по ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по устройство на територията.

Оспореното решение на ОПС - Варна, с което е одобрен ПУП-ПРЗ на жилищен комплекс „Чайка“/19 и 20 м.р./, гр.Варна в частта на ПИ с идентификатор № 10135.2562.239, отреден за УПИ IV-239, попадащ в УПИ №№ V-89, I-60 и улица, следва да бъде отменено, а делото като преписка следва да бъде върнато на административния орган за ново произнасяне по същество, като същия прецени освен дадените указания с настоящото решение и представените по делото актове за собственост на жалбоподателите, наличните предходни разработки за територията и вида на плана, който следва да се процедира в отменената част с настоящото решение.

При този изход на спора, съдът намира за основателно искането на жалбоподателите за присъждане на направените разноски съобразно представен списък и при липса на възражение за прекомерност на основание чл.143, ал.1 АПК, ответникът следва да бъде осъден да заплати на жалбоподателите направените по делото разноски в общ размер на 1 195 лева.

Настоящото решение не подлежи на обжалване по арт. от чл.215, ал.7 ЗУТ, съгласно който решенията на първоинстанционния съд са окончателни по жалби срещу индивидуални административни актове за одобряване на подробни устройствени планове, какъвто е процесният.

Водим от гореизложените съображения и на основание чл.172 ал.1, ал.2 и чл. 173 ал.2 от АПК, съдът

Р Е Ш И:





ОТМЕНЯ по жалба на Боряна Пантова Лилова ЕГН 5402161116 от гр.Варна, ж.к."Чайка", бл.37, вх.А, ет.2, Спас Маринов Касабов ЕГН 5803121025 от гр.Варна, ж.к."Чайка", бл.37, вх.А, ет.1 и Панто Борисов Лилев ЕГН2309151023 от гр.Варна, бул."Вл.Варненчик", бл.13, вх.А, ет.5, ап.134, Решение №2106-14 от 30.03.2015г. на Общински съвет - гр.Варна, с което е одобрен ПУП - ПРЗ на жилищен комплекс "Чайка"/19 и 20 м.р./, гр.Варна в частта на ПИ с идентификатор № 10135.2562.239, отреден за УПИ IV-239, попадащ в УПИ № V-89, I-60 и улица.

ВРЪЩА преписката на Общински съвет-Варна за ново произнасяне, съобразно указанията, дадени в мотивите на решението.

ОСЪЖДА Общински съвет-Варна да заплати на Боряна Пантова Лилова ЕГН 5402161116 от гр.Варна, ж.к."Чайка", бл.37, вх.А, ет.2, Спас Маринов Касабов ЕГН 5803121025 от гр.Варна, ж.к."Чайка", бл.37, вх.А, ет.1 и Панто Борисов Лилев ЕГН2309151023 от гр.Варна, бул."Вл.Варненчик", бл.13, вх.А, ет.5, ап.134, направените по делото разноски в размер на 1 195 /хиляда сто деветдесет и пет/ лева.

Решението е окончателно.

СЪДИЯ: 



ВАРНО С ОРИГИНАЛА

СЕКРЕТАР

Влязло в зак.сила

СЕКРЕТАР

ДАТА

30.11.2016г.

ИЗДАДЕН КОМПЬЮТЕРЕН ЛИСТ № 16
В пол. 8А, Боряна П. Лилова, Спас Касабов и Панто Лилев
с/с/ № 14, Общ. съвет Варна - 1195л.
СЕКРЕТАР 11.01.2017г. К.А. Георгиев
ПОЛУЧИЛА БОРЯНА ПАНТОВА ЛИЛОВА
20.01.17г.
Варна